

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2398/2538

นางสาวพรทิพย์ จิมพิบูลย์  
บริษัทอาร์ แอนด์ เอส อินเตอร์  
เนชั่นแนลเอ็นจิเนียริ่ง

โจทก์

จำเลย

อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด กับพวก

จำเลย

นางสาวพรทิพย์ จิมพิบูลย์ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 54

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์โจทก์เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคแรก ไม่รับอุทธรณ์ โจทก์เห็นว่า คดีนี้มีประเด็นข้อพิพาทรวม 6 ข้อแต่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาท 4 ประเด็นแรกนอกเหนือสำนวน อีกทั้งมิได้ วินิจฉัยประเด็นที่ 5 ที่ 6 ซึ่งเป็นประเด็นข้อกฎหมาย หากศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยโดยรอบคอบประกอบการใช้ดุลพินิจแล้วผลคำพิพากษาจะเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับคดีนี้มีทุนทรัพย์สูงเพื่อให้เกิดความยุติธรรม โปรดมีคำสั่ง ให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย หมายเหตุ ศาลแรงงานกลางส่งสำเนาคำร้องให้แก่จำเลยทั้งสองแล้วโดยวิธีประกาศหน้าศาล (อันดับ 107) โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิด ศาลแรงงานกลางพิจารณาใหม่แล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์

อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 101) โจทก์จึงยื่น คำร้องนี้ (อันดับ 104)

คำสั่ง ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ เพราะเห็นว่า โจทก์อุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้าม โจทก์กลับยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งว่า ศาลแรงงานกลาง วินิจฉัยประเด็นข้อ 1 ถึง 4 นอกเหนือสำนวนความ ซึ่งโจทก์มิได้กล่าวไว้ในอุทธรณ์ เลย นอกจากนั้นที่โจทก์อ้างว่าประเด็นข้อ 5 และ 6 เป็น ปัญหาข้อกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่ ศาลแรงงานกลางมิได้วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวไว้ คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ ไม่ ได้โต้แย้งคำสั่งของศาลแรงงานกลางว่า ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตรงไหน อย่างไร เป็นข้อที่โจทก์ยกขึ้นอ้างใหม่ในคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง จึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำ สั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้ ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์

---

คำสั่ง ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ เพราะเห็นว่า โจทก์อุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้าม โจทก์กลับยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งว่า ศาลแรงงานกลาง วินิจฉัยประเด็นข้อ 1 ถึง 4 นอกเหนือสำนวนความ ซึ่งโจทก์มิได้กล่าวไว้ในอุทธรณ์ เลย นอกจากนั้นที่โจทก์อ้างว่าประเด็นข้อ 5 และ 6 เป็น ปัญหาข้อกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่ ศาลแรงงานกลางมิได้วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวไว้ คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ ไม่ ได้โต้แย้งคำสั่งของศาลแรงงานกลางว่า ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตรงไหน อย่างไร เป็นข้อที่โจทก์ยกขึ้นอ้างใหม่ในคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง จึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำ สั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้ ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์

(สละ เทศราพรรณ-พรชัย สมรรถเวช-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ